

政法规的强制性规定、不违背公序良俗，合同则有效。司法实务中，对于国有土地使用权分割协议效力的争议，通常涉及是否违反行政法规的强制性规定。笔者认为，订立国有土地使用权分割协议的行为不违反强制性效力性规定。原因在于，对于国有土地使用权之转让法律、行政法规并无禁止性规定，土地使用权分割转让亦无禁止性规定，根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第二十五条的规定，分割转让需经主管部门批准，但该规定是对国有土地使用权进行分割的管理性规定，并非对国有土地使用权分割协议效力的强制性规定，故签订国有土地使用权分割协议的行为不违反强制性效力性规定，如本案中，双方均认可合同效力，在协议满足其他有效条件的情况下，应认定为合法有效。

对国有土地使用权进行分割的行为属于处分行为，即对物权进行处分，不同于分割协议设定各方债权债务的后果，分割行为直接后果是发生物权权利变动。不动产物权变动需满足标的物确定、处分人有处分权、进行变更登记三个条件，具体到国有土地使用权的分割，需满足宗地面积以及宗地四至明确、土地使用权共有人有处分权、经有关国家主管部门进行变更登记三个条件。

二、涉及共有的国有土地使用权的确认合同效力与确认份额请求的处理思路

从当事人提出的诉的内容和目的来看，对国有土地使用权分割协议的效力确认以及按份共有人份额确认请求均属于确认之诉，确认之诉的目的只是请求人民法院对法律关系存在与否进行司法认定，因其并不附载给付行为，对确认之诉作出的判决并不具有强制执行效力。

从法律行为效力来看，对国有土地使用权分割协议的效力确认以及按份共有人份额确认均属于负担行为，不涉及物权变动，不会对土地管理部门的行政权造成干扰。因此，人民法院应当对当事人提起的该项诉讼请求进行审理并依

法处理。

此外，确认之诉以当事人之间对某一法律关系是否存有争议为基础，即有争议才有确认之必要。本案中，各方当事人对于案涉国有土地使用权系按份共有之事实以及各共有人所占份额并无异议，人民法院对此无确认之必要，基于此，二审法院裁定对该起诉予以驳回。

三、涉及共有的国有土地使用权分割及变更登记请求的处理思路

根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第二十五条规定，土地使用权与地上建筑物及其他附着物所有权的分割转让以及土地使用权的分割转让，应当经过市、县人民政府土地管理部门批准，并依照规定办理过户登记。而关于过户登记具体办理通常由地方政府通过地方性法规、地方政府行政法规或规章等方式进行具体规定。因此，国有土地使用权分割及变更登记请求不属于人民法院受理民事诉讼的范围。

本案中，对于案涉土地的分割转让需要经过当地政府土地管理部门批准，并办理过户登记。依据当地政府规范性文件的相关规定，在办理国有土地使用权分割转让时，分割申请应当向自然资源部门提出，由自然资源部门在征询住建、环保等相关部门意见后，由政府（管委会）结合招商引资协议履行、土地开发利用等综合因素研究决定，且要求工业项目宗地及房屋转让的受让人应为工业企业并取得合法注册的企业法人，受让方不得为自然人。原告对共有关系、出资比例无异议，其争议实质内容为共有土地使用权分割，而分割问题应当由政府部门按照规定审查决定是否批准，因此本案的争议问题不属于人民法院受理民事案件范围，本案应当驳回原告的起诉，在本诉被驳回起诉的情况下，被告提出的反诉请求亦不应在该案中予以审理，其可另行主张解决。

在涉及共有的国有土地使用权分割案件中，对于当事人提起的确认分割协议效力及共有人份额的诉讼请求，属于人民法院的受理范围，人民法院应予以审理并依法作出判决；对于当事人提出的对国有土地使用权按份额进行分割并进行过户登记的诉讼请求，不属于人民法院的受理范围，应当驳回起诉。

夫妻一方婚姻存续期间与他人共同购房，
所涉各方的利益平衡问题
——顾某诉沈某、陈某共有物分割案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市静安区人民法院(2023)沪0106民初33718号民事判决书

2. 案由：共有物分割纠纷

3. 当事人

原告：顾某

被告：沈某、陈某

【基本案情】

陈某和沈某原系夫妻，于1992年登记结婚、2001年协议离婚，二人生育一女沈某某(2014年死亡)。2003年，沈某和顾某登记结婚。

2005年12月，陈某、沈某和沈某某购买上海市静安区某房屋(以下简称系争房屋)，该房屋登记为陈某、沈某和沈某某共同共有。2011年11月22日，系争房屋进行产权变更登记，变更为陈某占产权三分之二，沈某某占产权三分之一。

2006年9月，沈某以系争房屋抵押贷款500000元，借款期限为2006年10月10日起至2011年10月9日止。

2021年2月，顾某起诉陈某、沈某赠与合同纠纷一案，要求确认陈某、沈某就系争房屋进行的产权变更登记行为无效，恢复登记至原状态。法院生效判决确认前述产权变更登记行为无效，认为，系争房屋登记于陈某、沈某、沈某

某名下时，陈某与沈某已离婚多年，沈某也与顾某再组家庭，故登记在沈某名下的财产应属于沈某与顾某夫妻共同财产；陈某主张购房款全部是其出资，沈某仅是挂名，但因涉及顾某合法权益，故即使陈某与沈某两人陈述一致，亦不能证明沈某仅是挂名的事实；2011年11月22日，陈某、沈某未经顾某同意，以“减少配偶沈某份额”之虚假理由将产权变更登记为陈某占产权三分之二，沈某某占产权三分之一，顾某以该行为损害其合法权益为由主张无效，理由成立。

2022年顾某起诉沈某离婚纠纷一案，法院判决准予二人离婚，因系争房屋涉及案外人，故未予处理。

现顾某提起本案诉讼，要求依法确认系争房屋三分之一产权归沈某、顾某共同所有，其中顾某享有六分之一份额。陈某、沈某均认为系争房屋是陈某全款出资购买，沈某并无份额，二人不希望在本案中就对沈某某享有的系争房屋产权份额进行处理。

【案件焦点】

1. 沈某对系争房屋是否享有产权份额；2. 如沈某享有系争房屋的产权份额，该部分是否属于其与顾某的夫妻共同财产以及顾某可分得的具体份额。

【法院裁判要旨】

上海市静安区人民法院经审理认为：

第一，针对系争房屋登记在沈某名下的事实，本案中，陈某、沈某坚持沈某只是挂名并提交了相关证据，但并未提交构成直接推翻前案生效判决的新证

据；而系争房屋的登记情况以及沈某亦认可的抵押系争房屋并获得相应钱款的事实，更是难以支持沈某在系争房屋上只是挂名的抗辩意见，故沈某在系争房屋中应当享有相应的产权份额。

第二，本案中顾某诉讼请求的实质是要求确认沈某享有的系争房屋的产权份额后，再对其与沈某在系争房屋上所涉及双方的夫妻共同财产进行确权、分割。根据前案判决，陈某、沈某就系争房屋进行的产权变更登记行为无效，系争房屋登记状态应恢复为陈某、沈某和沈某某共同共有，但因沈某某去世，故

无法处理无效之后的法律后果。陈某现以产权登记在其与沈某某名下为由否认沈某的权利份额缺乏事实和法律依据，不予采纳。结合系争房屋的购买情况及各方当事人的陈述，法院酌情确定沈某享有系争房屋三分之一的产权份额，且沈某就系争房屋所享有的产权份额取得于其与顾某的婚姻关系存续期间，应为其二人的夫妻共同财产，现沈某与顾某的婚姻关系已经解除，相关生效判决中未见对于离婚过错方的认定，因此，顾某现主张要求确认其享有系争房屋六分之一产权份额，并无不当。

就沈某某的产权份额，陈某、沈某作为其法定继承人，考虑到双方的主观意愿及相关案件事实的特殊性，对沈某某的产权份额暂不作处理，由法定继承人陈某、沈某共同共有。

上海市静安区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二百九十七条、第二百九十九条、第三百零三条、第三百零八条、第一千零八十条、第一千零